

시정·개선요구

1. 제 목 : 육아휴직자 연차 부여 부적정

2. 관계기관 : ☞☞☞☞실, □□□□병원

3. 내 용

가. 업무개요

고용노동부에서는 1년 미만 근로자와 육아휴직 후 복귀자의 연차휴가가 보장되지 않는 문제점을 보완하고자 2017.05.30.이후 입사자부터 적용되도록 「근로기준법」 중 연차휴가와 관련 된 부분을 2018.05.29.에 개정하였고, 우리공단도 개정된 「근로기준법」을 준용하여 「복무규정」을 개정하였습니다.

나. 재직기간 1년 미만 육아휴직자 연차휴가 부여 부적정

1) 관계법령 및 판단기준

공단 「복무규정」 제26조(연차휴가)에 따르면 직원이 1년간 80퍼센트 이상 출근한 때에는 15일의 연차휴가를 주고, 근무기간이 1년 미만인 직원과 1년간 80퍼센트 미만을 출근한 직원에 대하여는 1월간 개근 시 1일의 연차휴가를 준다고 정하였으며, 제26조의2(연차휴가 계산기간)에서는 육아휴직 및 업무상 상병 또는 공단의 귀책사유로 휴업한 기간은 이를 출근한 것으로 본다고 정하였습니다.

따라서 □□□□병원에서는 재직기간 1년 미만 직원이 1월간 개근을 하였다면 연차휴가를 주어야 하고, 그 직원이 육아휴직을 했다고 하여도 출근한 것으로 보고 연차휴가를 주어야 합니다.

2) 감사결과 확인된 문제점

그런데 □□□□병원의 연차발생내역을 확인한 결과, [표 1]과 같이 1년 미만 재직 중인 육아휴직자의 휴직기간 중 1월간 개근에 대한 연차휴가를 부여하지 않았습니다.

[표 1] 육아휴직자 연차 미부여 내역(2019.09.01.기준)

(단위: 일)

사번	성명	직종	입사일자	육아휴직 기간	연차 발생 내역		미발생 일 수
					오	정	
000000	김○○	△△직 5급	'18.07.01.	'18.12.01.~'19.02.28.	11.56	13.56	2
000000	조○○	△△직 5급	'18.08.20.	'19.02.01.~'20.02.29.	6.51	13.51	7

다. 장기 육아휴직자 연차휴가 발생에 관한 사항

1) 관계법령 및 판단기준

「근로기준법」, 「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」(이하 남녀고용평등법)과 우리공단의 「인사규정」, 「복무규정」을 비교하면 [표 2]와 같이 육아휴직 기간에 차이가 있습니다.

[표 2] 연차 휴가 관련 법령 및 공단 규정

법 령	공단 규정
「근로기준법」 제60조(연차 유급휴가)제6항 ⑥ 제1항 및 제2항을 적용하는 경우 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기간은 출근한 것으로 본다. 3. 「남녀고용평등법」 제19조제1항에 따른 육아휴직으로 휴업한 기간	「복무규정」 제26조의2(연차휴가 계산기간)제2항 ② 제1항의 휴가일수 계산에 있어서 이 규정에 의한 휴가, 육아휴직 및 업무상 상병 또는 공단의 귀책사유로 휴업한 기간은 이를 출근한 것으로 본다.
「남녀고용평등법」 제19조(육아휴직)제1항 및 제2항 ① 사업주는 근로자가 만 8세 이하 또는 초등학교 2학년 이하의 자녀(입양한 자녀를 포함한다. 이하 같다)를 양육하기 위하여 휴직(이하 "육아휴직"이라 한다)을 신청하는 경우에 이를 허용하여야 한다. 다만, 대통령령으로 정하는 경우에는 그러하지 아니하다. ② 육아휴직의 기간은 1년 이내로 한다.	「인사규정」 제38조(휴직)제2항 ② 직원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유로 휴직을 원하는 경우에는 임용권자는 휴직을 명할 수 있다. 다만, 제2호의 경우에는 특별한 사정이 없으면 휴직을 명하여야 한다. 2. 만 8세 이하 또는 초등학교 2학년 이하의 자녀(입양한 자녀를 포함한다)를 양육하기 위하여 신청하거나 여성직원이 임신하여 미리 휴직을 신청하는 때 제39조(휴직기간) 7. 제38조 제2항 제2호 : 자녀 1명에 대하여 3년 이내로 한다. 다만 1회에 한하여 분할 사용 가능

「남녀고용평등법」에서 육아휴직은 1년 이내라고 정하였고, 「근로기준법」에서는 육아휴직을 「남녀고용평등법」에 따른 육아휴직으로 하고 있어서 육아휴직 중 출근한 것으로 인정하는 기간은 1년입니다.

2) 감사결과 확인된 문제점

그런데 우리 공단 「인사규정」에 따르면 자녀 1명에 육아휴직으로 3년이 가능하고 「복무규정」에서 육아휴직은 출근한 것으로 보고 있다는 규정만 있고 육아휴직 3년에 따른 연차발생에 관한 별도의 규정이 없어서 [표 3]의 예시와 같이 장기 육아휴직자에게 연차휴가 미사용 수당이 발생되고 지급하여야 합니다.

[표 3] 3년 연속 육아휴직자 연차 발생 예시

· 2018.07.01. 입사 · 2020.01.01. ~ 2022.12.31. 3년 동안 육아휴직 사용으로 가정		
연도	1월 1일	12월 31일
2020년	· (2019년 근무에 대한) 연차15일 발생	· 미사용 수당 15일 지급
2021년	· (2020년 육아휴직에 대한) 연차15일 발생	· 미사용 수당 15일 지급
2022년	· (2021년 육아휴직에 대한) 연차16일 발생	· 미사용 수당 16일 지급
2023년	· (2022년 육아휴직에 대한) 연차16일 발생	· 2023년 근무하면서 연차 사용

「근로기준법」에서 육아휴직 기간을 출근한 것으로 개정된 이유는 [표 3]에서 2023년과 같이 육아휴직 사용 후 복직 시에 연차휴가가 발생을 위한 것이므로, 관계 법령의 개정 취지와 관계없이 육아휴직 중에도 미사용 연차휴가 수당이 발생되게 되어있는 현재의 「인사규정」과 「복무규정」을 개정할 필요가 있습니다.

4. 관계기관 의견 : □□□□병원은 감사결과를 그대로 수용하고 육아휴직자 연차 부여와 관련하여 주의하겠다고 하였으며, 인재경영부는 감사결과 확인된 제도적 문제점을 해결할 수 있는 방안을 마련하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ □□□□병원장은

- 재직기간 1년 미만 육아휴직자에 대해 미 부여된 연차휴가를 부여하시기
바라고,(시정)

○ ★★이사는

- 근로기준법 개정 취지와 관계없이 장기 육아휴직자에게 연차가 부여되고
미사용 연차수당이 발생하는 현재의 규정에 대한 개정을 검토하시기
바랍니다.(권고)